Beratervertrag Unternehmensentwicklung

§ 1 Vertragsparteien

(1) Dieser Beratervertrag wird geschlossen zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Kompass Beratung Muster GmbH, Lotsenstraße 7, 00000 Beispielstadt.

(2) Die Ostmooimooi Anlagenbau GmbH handelt als Auftraggeberin, die Kompass Beratung Muster GmbH als Beraterin.

§ 2 Beratungsleistung

(1) Die Beraterin begleitet die Geschäftsführung bei der Umstrukturierung der Organisation und bei der Entwicklung der Strategie.

(2) Die Beraterin arbeitet weisungsfrei und bestimmt Ort und Zeit ihrer Tätigkeit selbst, soweit Termine mit der Geschäftsführung nichts anderes erfordern.

(3) Ergebnisse legt die Beraterin der Geschäftsführung in Textform vor.

§ 3 Honorar

(1) Das Honorar wird nach einem Tagessatz von 1.450,00 € netto je geleistetem Beratertag abgerechnet.

(2) Die Beraterin rechnet höchstens 80 Beratertage ab. Darüber hinausgehende Tage bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung.

(3) Reisekosten werden nach den Richtlinien der Auftraggeberin gegen Nachweis erstattet.

§ 4 Laufzeit und Kündigung

(1) Der Beratervertrag läuft bis zum 31.12.2027.

(2) Jede Partei kann den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen zum Monatsende schriftlich kündigen.

(3) Eine Verlängerung um sechs Monate ist nur schriftlich möglich und bedarf der Unterschrift beider Parteien.

§ 5 Geheimhaltung der Mandatsinhalte

(1) Der Inhalt des Mandats ist streng vertraulich und nur der Geschäftsführung der Auftraggeberin zugänglich.

(2) Die Beraterin gibt Unterlagen zum Mandat nur an Personen weiter, die die Geschäftsführung ausdrücklich benannt hat.

§ 6 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien behandeln alle nicht öffentlichen Informationen, die sie im Zusammenhang mit diesem Vertrag erhalten, vertraulich.

(2) Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt auch nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von drei Jahren fort.

(3) Eine Weitergabe an Mitarbeitende und Berater ist zulässig, soweit diese die Informationen für die Vertragsdurchführung benötigen und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

§ 7 Datenschutz

(1) Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, halten die Parteien die geltenden Datenschutzvorschriften ein.

(2) Jede Partei benennt der anderen Partei auf Anfrage eine Ansprechperson für Fragen des Datenschutzes.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Beispielstadt, soweit gesetzlich zulässig.

(4) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

§ 9 Ablage

(1) Aktenzeichen der Geschäftsführung für die Ablage: CANARY-9E40B7A3.